



COPIA

COMUNE DI ACERENZA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 27-05-2025

OGGETTO:	Variazione programma triennale OO.PP. 2025/2027
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00**, nella Sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei Signori:

SCATTONE FERNANDO TEODORO MARIA	SINDACO	P
PASCALE MARIO	ASSESSORE	P
SALANDRA CARMELA	ASSESSORE	P

Partecipa, con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione ex art. 97 c, 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il **SEGRETARIO COMUNALE Angelina FERRENTI**

Assume la presidenza il **Sig Scattone Fernando Teodoro Maria** in qualità di **SINDACO**

IL SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI I PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 DEL D. Lgs. n. 267/200

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 27-05-2025

Il Responsabile del servizio
Pietragalla Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 27-05-2025

Il Responsabile del servizio
PERUGINO Battista

VISTO il D.Lgs. 31 marzo n.36/2023 ed in particolare l'articolo 37 il quale:

- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- al comma 2 prevede testualmente *“2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.”;*

RICHIAMATI:

- l'art. 3 dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*
- l'art. 5 comma 5 dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in*

formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;

- l'art. 5, comma 6, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2025, redatti a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. Pietragalla Anna Maria, in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui all'allegato I, così composto:

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

Scheda B: Elenco delle opere incomplete;

Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;

Scheda D: Elenco degli interventi del programma;

Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

VISTO il cronoprogramma di spesa per l'attuazione del programma triennale dei lavori pubblici, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo n. 36/2023 ed in particolare l'articolo 37, il quale al comma 4, prevede che *“Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;*

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;*

- l'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione”*;
- l'art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *“al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente come disposto dalla Delibera n.582 del 13 dicembre 2023 dell'ANAC, attraverso piattaforme di approvvigionamento digitali che abbiano compiuto il processo di certificazione delineato dalle regole tecniche di AGID e dallo schema operativo”*;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale prevede l'entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere imputate a bilancio quando l'obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di attuazione;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 85 del 17/09/2024 con la quale veniva approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2025/2027 e del relativo elenco annuale 2025;

CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione;

LETTA ED ESAMINATA la proposta di Deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, che quandanche non materialmente allegata alla presente deliberazione, bensì depositata agli atti d'ufficio ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000

il D.Lgs n. 118/2011

il D.Lgs n. 36/2023

l'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023

il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14

lo Statuto Comunale

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI RICONFERMARE le premesse riportate in narrativa, e qui integralmente richiamate e trascritte, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente deliberazione, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ADOTTARE, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la variazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2025/2027 e del relativo elenco annuale 2025, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi dell'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 ed allegate alla presente deliberazione sotto l'Allegato I quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:

- decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 2025;
- potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni;
- è corredato da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

DI DARE ATTO che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, e verrà inserito nel DUP 2025-2027;

DI DEMANDARE l'attuazione della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, a ciascuno per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTAZIONE successiva, separata, unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

(Fernando Teodoro Maria Scattone)

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

(Angelina Ferrenti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 354

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Michele Mecca**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

È divenuta esecutiva il giorno 27-05-2025 per il seguente motivo:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)

È copia conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Angelina Ferrenti)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*